

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 823/2530

นายประดิษฐ์ ม่วงลอด กับพวก

โจทก์

นายพะโยมหรือแกะ ภาวภูตานนท์ กับ

พวก

จำเลย

นายพะโยม ภาวภูตานนท์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341,343

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้
พิจารณา

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยทั้งสามมีพฤติการณ์หลบหนี จึงสั่งให้
ออกหมายจับและจำหน่ายคดีชั่วคราว ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ได้
และนำส่งต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นสั่งนัดพิจารณาต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 341,343 จำคุก 1 ปี จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

ประกอบกับจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์บางส่วนแล้ว จึงเป็นการบรรเทาผลร้าย ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 102,104,103)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 50,000 บาท (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น